

1500136-68.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... ambos se encontravam envolvidos na prática do roubo em questão. Teve contato com os acusados, os quais negaram envolvimento no roubo, alegando terem sido subjugados pelos outros dois indivíduos que se evadiram. Esclareceu, ainda, que, no veículo Toyota/Hilux, foram localizados coletes balísticos e dois armamentos. Salientou, ainda, que as vítimas mencionaram que os acusados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500136-68.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500136-68.2022.8.26.0545 Controle nº 174/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029325/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 22766773 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

453/22/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2029325 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA,

453/22/929 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÂNGELO CRISTIANO NOGUEIRA RAIMUNDO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

ÂNGELO CRISTIANO NOGUEIRA RAIMUNDO e MAURÍCIO MARTINS FARIA foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º- A, inciso I, na forma do artigo

70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, porque, em 1º de fevereiro de 2022, por volta das 14h30min, entre os Municípios de Extrema/MG e Varginha/MG, que perdurou até na altura do numeral 22 da Rodovia Fernão Dias, nesta Comarca de Bragança Paulista/SP, agindo com unidade de desígnios e propósitos, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra a vítima F. J. de M., que ainda teve restringida a liberdade por tempo juridicamente relevante, subtraíram, para proveito comum, cerca de 605kg (seiscentos e cinco quilos) de prata, avaliados em R\$ 2.160.465,07 (dois milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), pertencentes à empresa Transpallet.

A denúncia foi recebida em 04.02.2022 (fls. 197/198), os acusados foram citados (fls. 393 e 395) e apresentaram resposta à acusação (fls. 134/138 e fls. 148/152). Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 401/403), os autos seguiram seu curso normal.

Durante a instrução foi produzida a prova oral, através de audiência por videoconferência, ocasião em que foram ouvidas a vítima, o representante da empresa vítima, seis testemunhas comuns, cinco testemunhas de defesa, bem como foram os acusados interrogados. No ato designado em continuação, após diligências requeridas pela Defesa, foram ouvidas quatro testemunhas do juízo, oportunidade em que os réus complementaram seus interrogatórios (fls. 1032/1034, 1052/1054 e 1257/1258).

Encerrada a instrução, os debates orais foram convertidos em memoriais escritos, ocasião em que o Representante Ministerial, após analisar as provas dos autos, opinou pela procedência da ação, nos termos da denúncia, tecendo, ainda, considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 1327/1349).

A Defesa do réu Ângelo, por sua vez, preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade processual, em razão da ausência de realização de audiência de custódia. No mérito, requereu a absolvição do acusado, com base no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para a delito de roubo simples. Pugnou, ainda, a fixação da pena no mínimo legal, aplicação de regime aberto ou semiaberto, aplicando-se a detração penal, além do direito de recorrer em liberdade (fls. 1396/1430).

Pela Defesa do réu Maurício foi pleiteada sua absolvição, em razão da insuficiência probatória no tocante à autoria do delito. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a inaplicabilidade de majorantes e do concurso formal, bem como a fixação de regime prisional mais brando, aplicando-se a detração penal (fls. 1433/1457).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a arguição preliminar da Defesa do corréu Ângelo, acerca da incidência de nulidade processual, diante da não realização de audiência de custódia. Verifico que a questão já foi analisada por este Juízo na decisão de fls. 244/247 dos autos, cujos argumentos ficam aqui mantidos por seus próprios fundamentos.

No mérito, o pedido contido na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade dos fatos vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 30/38), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 39/40 e 43/44), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 41/42), pelas fotografias (fls. 103/114), pelos vídeos (fls. 484 - link de acesso, 579 e 580), pelo relatório de atividades da polícia de Minas Gerais (fls. 869/883), pelos laudos periciais (fls. 583/588, 589/640, 1130/1133, 1134/1137 e 1138/1140), pelo relatório de investigação (fls. 1278/1279) e pela prova oral colhida nos autos.

A responsabilidade criminal dos acusados também é certa.

Ouvido em juízo, de modo semelhante ao quanto alegado em sede policial, o acusado Ângelo explicou que, um dia antes dos fatos, foi acionado pelo gerente da empresa onde trabalhava, testemunha Samir, para que lá comparecesse no dia seguinte, às oito horas da manhã, a fim de retirar o veículo e os armamentos para realização de uma escolta. Assim o fez, juntamente com Maurício, o qual alegou conhecer da empresa onde trabalha. Lá recebeu a informação de que deveria estar, às dez horas

da manhã, no aeroporto de Guarulhos/SP. Alguns minutos antes de chegar ao aeroporto, Samir forneceu-lhe o contato do motorista do caminhão a ser escoltado, com o qual se comunicou, através de mensagem, pelo aplicativo whatsapp. Não sabe, contudo, se a mensagem partiu de seu telefone ou daquele do corréu, uma vez que estava dirigindo e fora ele quem as enviara. O motorista do caminhão, então, lhes respondeu, dizendo que a carga não estaria pronta para partir, razão pela qual poderiam almoçar antes de iniciar a escolta. Por volta do meio dia e meia recebeu a ligação do motorista, informando que deixaria o aeroporto em poder da carga, pelo que passaram a acompanhar o caminhão por ele conduzido, a bordo de um veículo Fiat/Uno. Nesse momento, enviaram uma foto do caminhão à empresa, conforme lhes é determinado, e outra foto, às 13h30min, informando que a escolta prosseguia sem novidades. Narrou que, após alguns minutos da segunda foto, foi surpreendido por uma Toyota/Hilux branca, que emparelhou ao lado do automóvel onde se encontrava, apontando-lhe armas. Os meliantes, então, tomaram-lhe as armas que detinha, assim como seu aparelho celular e o colete que trajava, e o colocaram no veículo que era por eles conduzido, assim como fizeram com o corréu Maurício. Após tal situação, não deteve mais a posse de arma de fogo. Um veículo Ford/Ecosport rendeu o motorista do caminhão e, na sequência, os meliantes o esvaziaram. Ressaltou que, durante todo o tempo, os bandidos falavam ao telefone. Na altura do pedágio, ouviu os agentes dizendo que a polícia havia dado dois tiros no carro, ocasião em que se curvou no interior do veículo por medo de ser atingido durante um tiroteio. O motorista do veículo em que estava conseguiu se evadir do bloqueio policial e trafegou por cerca de duas horas, buscando o caminho de uma barragem. Contou que, a todo momento era ameaçado com arma de fogo, pelo que permaneceu com a cabeça abaixada. Como não localizaram a referida barragem, eles decidiram ingressar em uma residência, onde se passariam por policiais. Nesse momento, os meliantes o ameaçaram de morte, e afirmaram, ainda, que, caso revelasse a situação aos moradores do imóvel, estes também seriam mortos. A fim de preservar a vida de todos, manteve a calma no momento em que permaneceu na propriedade da família. Lá foi mantido no interior do veículo Toyota/Hilux, juntamente com Maurício, até que, em certo momento, pediu para ir ao banheiro, o que foi permitido, embora permanecesse, a todo momento, sob vigia. Explicou que, quando se encontrava no interior da Toyota/Hilux, os bandidos lhe pediram para que pegasse uma bolsa, que ali se encontrava, vazia, no interior da qual eles passaram a guardar diversos armamentos. Disse que seu companheiro, réu Maurício, manuseava uma lanterna, que estava armazenada em seu bolso, quando se encontrava na propriedade. Em dado momento, um dos meliantes lhe disse que, quando o apoio chegasse e eles partissem, o interrogando poderia utilizar a Toyota/Hilux, que se encontrava com o pneu furado, para deixar o local. Seguiu, então, tal determinação, e, quando se preparava para partir da chácara, visualizou um ladrão escondido no mato, razão pela qual acreditou que ele atiraria contra si e contra seu companheiro, Maurício, pelo que o avisou. Ao ouvir o primeiro tiro, em direção à casa, onde se encontrava, correu, juntamente com o corréu, e avisou um senhor de óculos, que presume ser o proprietário do imóvel, que os meliantes estavam atirando contra si. Ponderou que o veículo Toyota/Hilux não chegou a sair da propriedade. Escondeu-se no interior da residência, debaixo de uma cama, ao passo que Maurício correu para o mato. Passados três minutos, ouviu diversos tiros, bem com um helicóptero sobrevoando o local, em direção ao qual Maurício pediu ajuda. No momento em que os policiais o abordaram no interior da residência, eles passaram a incriminá-lo, dizendo que apenas não o matariam devido a chegada de outras equipes no local. Negou a ocorrência de qualquer tipo de negociação com os agentes da lei e, em nenhum momento, teve a oportunidade de explicar aos policiais o que, de fato, havia ocorrido. Presume que a postura adotada pelos policiais, de incriminá-lo a todo custo, reflete o envolvimento destes com o delito. Asseverou, por fim, que o que fora visto pelos moradores da residência em seu poder era um coldre e não uma arma de fogo. Em complemento ao seu interrogatório, o acusado Ângelo acrescentou que apenas não se apresentou aos policiais do BAEP, antes da incursão destes na residência, pois acreditou que pudessem se tratar dos próprios meliantes que o rendiam, momentos antes, os quais, inclusive, haviam se passado por policiais perante os moradores da

chácara. Disse, ainda, que quando avistou o meliante no mato, no momento em que se preparava para deixar a propriedade, já estava no interior da Toyota/Hilux. Ressaltou, por fim, que, quando de sua detenção, não lhe fora dada a oportunidade de explicar, em detalhes, o que, de fato, ocorrera.

De modo semelhante ao quanto exposto em sede policial, em juízo, o acusado Maurício explicou que, por volta de onze horas da noite que antecedeu os fatos, recebeu uma mensagem da testemunha Samir, no grupo da empresa onde trabalhava, acerca de uma escolta que deveria ser feita, para a qual seria necessário estar às oito horas da manhã do dia seguinte na base da empresa. Lá compareceu no horário determinado, assim como Ângelo, o qual já conhecia há algum tempo. Retirou, então, os armamentos e, na sequência, partiu para a missão, que, no caso, se iniciava no aeroporto de Guarulhos. No trajeto, tomou conhecimento dos dados do motorista e do caminhão, que fariam o transporte da carga, ocasião em que efetuou contato com ele, tanto através de seu telefone, como por meio do aparelho de Ângelo. Nesta oportunidade, o motorista lhe disse que a viagem atrasaria e que poderiam almoçar. Por volta do meio dia e meia deram início à missão, à bordo de um veículo Fiat/Uno, o que foi comunicado à base, por meio do envio de uma fotografia do veículo escoltado, o que repetiram após cerca de uma hora. Logo após esta última comunicação, visualizou alguns veículos em alta velocidade, sendo que, no momento em que se preparava para empunhar sua arma calibre 12, deparou-se com uma Toyota/Hilux, cujos ocupantes lhe apontaram dois fuzis. Foi rendido, retirado do veículo em que estava e colocado na Toyota/Hilux, assim como Ângelo. Permaneceu, apenas, com seu colete, coldre, documentos e uma lanterna. Os demais itens que portava, como os armamentos, celulares, e bolsa contendo uniformes, foram deixados no veículo, que foi levado pelos roubadores. Presume, todavia, que as armas e munições tenham sido retiradas do veículo, pois viu um dos meliantes portando sua arma calibre 38. A partir de então não teve mais qualquer contato com arma de fogo, a exceção do momento em que os meliantes lhe pediram para pegar uma bolsa, em cujo interior eles armazenavam armas de fogo. Já no interior da Toyota/Hilux, os roubadores, que retiraram os capuzes que ostentavam, quando de sua rendição, determinaram, ainda, que retirasse o colete que portava. Foi orientado, juntamente com seu companheiro, corréu Ângelo, a manter a cabeça abaixada, tendo assim permanecido. Pôde ouvir, contudo, diante da constante comunicação entre os agentes, que o caminhão que levava a carga também havia sido abordado por outros criminosos, que se encontravam a bordo de um veículo vermelho. Em dado momento, notou, ainda, que o caminhão era arrombado, em um local onde havia diversos indivíduos ostentando fuzis. De lá seguiram no sentido contrário da rodovia. Já próximo ao pedágio, ouviu os meliantes mencionarem que eram seguidos pela polícia, sendo que, na sequência, ouviu alguns disparos, razão pela qual permaneceu abaixado no interior do veículo. Notou, então, que os meliantes conseguiram empreender fuga da polícia rodoviária federal e adentraram em uma estrada de terra. Pediu, a todo momento, assim como Ângelo, para ser liberado, o que, todavia, não ocorreu. Em dado momento, os membros da quadrilha decidiram ingressar em uma residência, pois o pneu da caminhonete em que estavam havia furado. Nesta ocasião eles o alertaram, no sentido de que, caso esboçasse qualquer tipo de reação aos moradores, todos seriam mortos. Ingressaram, então, em uma propriedade privada, onde os criminosos se passaram por policiais, portando coletes, pistola, fuzil e carregadores. Enquanto eles conversaram com as pessoas que se encontravam na residência, permaneceu, juntamente com o corréu Ângelo, dentro do veículo. Em dado momento, pediu para usar o banheiro da residência e chegou a tomar um café e fumar um cigarro no local. Agiu no interior da residência conforme fora determinado pelos meliantes e nada mencionou aos moradores do imóvel. Durante sua permanência no local portava, apenas, seu coldre modelo "robocop", no qual é possível armazenar uma pistola na parte de trás e um carregador na parte frontal. Esclareceu ter guardado sua lanterna tática, que se encontrava em seu bolso esquerdo, no porta carregador, uma vez que já era fim de tarde e não sabia que horas seria liberado. Ressaltou que os criminosos não utilizavam tal coldre, pois o colete tático que eles usavam dispunha de um coldre. Logo antes de deixarem o local, os meliantes, que aguardavam a chegada de um carro de apoio para tanto, disseram-lhe que, após aguardar por alguns minutos, o interrogando e o corréu

também poderiam deixar o local, a bordo do veículo Toyota/Hilux. Assim, após aguardar por alguns minutos a suposta partida dos bandidos, decidiu deixar a propriedade, a bordo da Toyota/Hilux, conforme autorizado pelos roubadores. Entretanto, não chegaram a percorrer nem 10 metros dentro da propriedade, quando Ângelo visualizou um dos meliantes escondido em meio ao mato, na saída da propriedade, o qual pulou e efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, motivo pelo qual desceu do veículo e correu para um mato existente no sentido oposto. Ângelo, que se encontrava consigo, também desceu do veículo e correu, escondendo-se em local que desconhece. Salientou que, até este momento, não havia notado nenhum sinal da polícia no local, pelo que a informação constante no processo de que dela correu não procede. Apenas, posteriormente, a visualizou, juntamente com o helicóptero do águia, ao qual acenou por diversas vezes, na intenção de pedir ajuda. Assim que foi rendido tentou explicar aos policiais que era inocente e que não poderia permanecer preso a uma cerca, como eles assim o mantiveram, pois era um alvo fácil para os meliantes que se encontravam nas proximidades. Os policiais, contudo, não apenas não localizaram os meliantes que, até então, se encontravam na propriedade, como, ainda, o ameaçaram de morte, mesmo após lhe explicar que era inocente, situação que lhe causou muita estranheza. Explicou, por fim, ter solicitado ao delegado que consultasse seu aparelho celular, bem como realizasse exame residuográfico em sua mão, a fim de apurar se houve disparo de arma de fogo, medidas que não foram por ele tomadas.

Em complemento ao seu interrogatório judicial, o corréu Maurício explicou não ter presenciado a suposta negociação realizada pelos policiais, uma vez que correu para o mato, após o disparo de arma de fogo, efetuado por um dos meliantes que o rendia. Acrescentou que jamais estaria de forma espontânea em uma situação de disparo de arma de fogo, desarmado e sem colete balístico. Reiterou que os meliantes permitiram sua saída e a de Ângelo da propriedade, após dez minutos, contados do momento em que eles se evadissem do local. Fumou um cigarro, na frente da residência, e, na sequência, adentrou na Toyota/Hilux para partir em busca de ajuda. Nesse momento, Ângelo visualizou um meliante na entrada da residência, pelo que freou o carro, após percorrer cinco metros. Abriu a porta do veículo e correu sentido ao interior da propriedade, adentrando em um mato. Ressaltou, mais uma vez, não ter visualizado a polícia nesse momento.

A versão apresentada pelos acusados, todavia, não convence, ficou isolada nos autos e ainda foi afastada pelo conjunto probatório produzido.

A vítima F. J. de M. explicou ser o motorista do caminhão roubado, o qual possuía escolta. Alegou, contudo, não conhecer os acusados, que realizaram a escolta do referido caminhão, na data dos fatos. Explicou que, quando é necessária a escolta, o gerente responsável por ela transmite seu contato para os indivíduos que a realizarão, os quais o telefonam quando a carga está na iminência de ser deslocada, o que ocorreu na data dos fatos. E, embora nessa ocasião seja fornecida a qualificação do veículo que o acompanhará, afirmou não se recordar do automóvel que prestou o serviço de segurança no dia em questão. Explicou ter saído de Guarulhos/SP, de onde foi seguido pela escolta até a ponte de acesso à Rodovia Dom Pedro. Após passar a divisa de Estado e, no momento em que se encontrava em uma subida, um indivíduo emparelhou um veículo Ford/Ecosport ao lado do caminhão que conduzia, informando que se tratava de um assalto e que já havia rendido a escolta, pelo que deveria encostar. Esse indivíduo trajava touca e luva e empunhava uma arma, tipo pistola. Desembarcou do caminhão e foi colocado no banco de trás do veículo Ford/Ecosport, onde permaneceu de cabeça abaixada. Esse indivíduo, então, determinou a um comparsa que dirigisse o caminhão e seguisse a escolta rendida. E o bandido que se sentou ao seu lado também determinou que o motorista da Ecosport seguisse o carro da escolta. Trafegaram por cerca de dez minutos, seguindo o veículo da escolta, até que pararam em um local, onde o meliante que acompanhava a escolta entregou uma chave, que disse a ela pertencer, ao bandido que se encontrava ao seu lado. Seguiram, ainda, por cerca de cinco minutos, quando o agente que se encontrava ao seu lado entregou-lhe a referida chave, afirmando que o depoente seria libertado e deveria entregar a chave aos indivíduos da escolta, que também seriam soltos. Em dado momento, escutou o barulho do caminhão sendo arrombado,

momento em que o motorista do veículo em que estava colocou caixas em seu interior. Trafegaram, por cerca de cinco minutos, em uma estrada de terra, até que alcançaram a rodovia novamente. Notou que o indivíduo que dirigia o veículo em que estava, a todo momento, falava ao celular. Quando se aproximaram do pedágio de Vargem/SP, onde havia diversas viaturas policiais, decidiram deixar a rodovia, pegando um caminho paralelo, ocasião em que se perderam e vieram a colidir o veículo. Os meliantes se evadiram a pé, sendo que, um deles, antes de desembarcar, deixou o colete que trajava no automóvel. Permaneceu de cabeça abaixada, mas notou que um dos criminosos retornou para pegar o celular que havia deixado no carro. Quando constatou que eles, de fato, haviam deixado o local, saiu do veículo, se arrastando, e avisou aos policiais militares que ali surgiram que era refém dos criminosos. Ressaltou, por fim, ter mantido contato com os ora acusados na ocasião dos fatos apenas no momento em que deixou o aeroporto, levando a carga e em um momento em que cogitaram parar para utilizar o banheiro.

O representante da vítima, Altemiro José Sigrist, explicou que é procedimento de praxe a carga permanecer um dia no aeroporto, aguardando liberação, sendo, na sequência, lacrada e transportada para Minas Gerais, por meio de um caminhão. Disse que, conforme mencionou em sede policial, pelo que foi apurado no presente caso, alguém de dentro do local de armazenamento da carga, no aeroporto de Guarulhos, teria passado informações privilegiadas à quadrilha. Disse, por fim, que sua empresa não sofreu nenhum prejuízo, uma vez que a prata foi recuperada em sua totalidade e entregue ao destino final.

A testemunha comum, delegado de polícia, Dr. Rodrigo Caldeira Sala, mencionou recordar-se da ocorrência em questão, a qual se dividiu em três cenários. Primeiramente no pedágio de Vargem/SP, onde policiais militares, cientes do roubo em andamento, efetuaram a abordagem de três veículos, um Toyota/Hilux, um Hyundai/Santa Fé e um Ford/Ecosport, dando início a um confronto. Em razão disso, os dois primeiros veículos empreenderam fuga, pela Rodovia Fernão Dias, sentido o Estado de Minas Gerais, enquanto o último mencionado deslocou-se sentido São Paulo/SP. O segundo cenário envolve uma outra equipe policial, que também estava ciente do roubo em andamento e passou a perseguir o veículo Ford/Ecosport, cujo condutor acabou por perder o controle e colidir contra um barranco, nas proximidades da entrada de Bragança Paulista. No interior deste veículo havia dois agentes, acompanhados do motorista do caminhão, cuja carga fora subtraída. Os dois agentes empreenderam fuga e não foram localizados nas proximidades, sendo o motorista prontamente identificado e conduzido à delegacia para prestar depoimento. Neste veículo foram encontrados coletes, munições e armas de fogo. O terceiro cenário envolve o veículo Hyundai/Santa Fé, que foi abandonado em Vargem/SP, em cujo interior foram localizados "miguelitos", coletes e produtos do crimes (caixas contendo prata), bem como o veículo Toyota/Hilux, que seguiu sentido a cidade de Joanópolis/SP. Restou apurado que, em seu interior, havia quatro agentes, os dois vigilantes da carga, réus Ângelo e Maurício, e mais dois indivíduos envolvidos no roubo, os quais adentraram em uma residência, na qual se encontrava uma família. Os agentes, então, se apresentaram como policiais civis para ganhar a confiança dos moradores, os quais acabaram por liberar o acesso do veículo ao interior do imóvel, após ouvirem dos agentes que nele precisariam realizar uma manutenção. Os familiares acabaram por desconfiar da atitude dos indivíduos, motivo pelo qual um dos moradores entrou em contato com um policial militar, que, ciente do roubo em andamento, acionou a equipe responsável pela perseguição, que se dirigiu até o local. Com a chegada da equipe na propriedade, houve um confronto, ocasião em que dois agentes empreenderam fuga, sendo os dois vigilantes, ora acusados, capturados no local, após um deles tentar se evadir por um matagal e o outro esconder-se embaixo de uma cama. Os policiais que participaram da diligência ressaltaram que os dois vigilantes participaram do confronto, que envolveu, inclusive, disparo de arma de fogo, sendo necessária negociação para que se entregassem. Os familiares que se encontravam na residência mencionaram que estes dois vigilantes também portavam arma de fogo e se comunicavam, de maneira clara, com os outros dois indivíduos que se evadiram. Além disso, recordou-se que os policiais descreveram que, informalmente, houve a confissão acerca da participação deles no delito. Em razão

de tais fatos, entendeu, durante a lavratura do flagrante, que ambos se encontravam envolvidos na prática do roubo em questão. Teve contato com os acusados, os quais negaram envolvimento no roubo, alegando terem sido subjugados pelos outros dois indivíduos que se evadiram. Esclareceu, ainda, que, no veículo Toyota/Hilux, foram localizados coletes balísticos e dois armamentos. Salientou, ainda, que as vítimas mencionaram que os acusados tinham amplo acesso aos armamentos da quadrilha, sendo, por elas, vistos no banco de trás do veículo, em posse de armas de natureza longa. Acrescentou, inclusive, que foi fornecido um vídeo, no momento do flagrante, no qual um dos acusados efetuava um movimento similar àquele de municiar uma arma de natureza longa. Asseverou, por fim, não se recordar dos réus terem-no solicitado a realização de exame pericial residuográfico.

Já as testemunhas comuns, policiais militares, Joelson Rodrigues de Paula e Claudinei Borges de Camargo, explicaram que, na data em questão, efetuavam patrulhamento, quando foi irradiada, via COPOM, uma ocorrência na qual três veículos, um Ford/Ecosport vermelho, um Hyundai/Santa Fé cinza e um Toyota/Hilux branco, trafegavam pela Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo/SP, e, próximo ao pedágio da cidade de Vargem/SP, ameaçaram, por meio de uma arma de cano longo, outra equipe policial que os tentou abordar, ocasionando um confronto. Explicou que a Toyota/Hilux e a Hyundai/Santa Fé retornaram sentido Minas Gerais, ao passo que o Ford/Ecosport seguiu sentido São Paulo. Encontravam-se na Rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais e, na altura do trevo do bairro do Bacci, avistaram o veículo Ford/Ecosport no contrafluxo, pelo que efetuaram o retorno e partiram em seu encalço. Quando alcançaram o trevo de acesso à cidade de Bragança Paulista, visualizaram o veículo Ford/Ecosport, caído em uma vala, de cujo interior desceu um indivíduo obeso, que se identificou como motorista do caminhão roubado. Ele lhes disse que havia mais dois indivíduos no interior do Ford/Ecosport, os quais teriam corrido, armados, para um matagal. A equipe do canil, que compareceu no local, logrou êxito em localizar uma arma de cano longo, calibre 12, no interior do referido matagal em que eles adentraram. Passados alguns minutos, a equipe de Joanópolis solicitou apoio, uma vez que moradores de uma residência alegaram que indivíduos armados haviam adentrado em sua propriedade. Em razão disso, as viaturas que prestavam apoio à ocorrência se dirigiram ao local informado, razão pela qual permaneceram apenas com a perícia no local, onde se encontravam o motorista do caminhão roubado e o veículo Ecosport colidido. Descreveu que, no interior deste automóvel, havia colete balístico, carregador de pistola com 14 munições, sete caixas de madeira, contendo metal prata, um revólver 357 municiado, e duas placas de modelo Mercosul. Posteriormente, a equipe de Joanópolis surgiu no plantão policial, acompanhada de dois indivíduos e com a Toyota/Hilux branca. Souberam, nessa ocasião, que a polícia civil localizou, em uma propriedade em Vargem/SP, o veículo Hyundai/Santa Fé, com objetos em seu interior. Ressaltaram, por fim, que a ocorrência teve o apoio da guarda municipal, da polícia federal, do helicóptero águia, da polícia civil, e do BAEP.

O policial militar Junio Edson Cardoso mencionou ter recebido, via rádio, uma ocorrência de roubo em Minas Gerais, envolvendo confronto com a polícia militar, próximo ao pedágio de Vargem. Deslocou-se até o referido local, onde visualizou o veículo Toyota/Hilux, branco, trafegando em alta velocidade pela Rodovia Fernão Dias e adentrando, sentido Joanópolis/SP. Passou a acompanhá-lo, a uma certa distância, em razão da informação de que a quadrilha portava armamento pesado e aguardou a chegada do apoio, pelo que o perdeu de vista. Já com o apoio das demais equipes, efetuou incursão pela mata, até chegar à porteira do sítio, no qual possuíam a informação de que os meliantes se encontravam, fazendo uma família refém. De imediato, visualizou a Toyota/Hilux branca, subindo em direção à porteira. Suas portas se abriram e houve disparo de arma de fogo contra a equipe, que revidou. Um indivíduo correu para o mato e um outro para dentro da residência. Efetuaram um cerco no local e o helicóptero da polícia militar prontamente conseguiu localizar o indivíduo que correu para o mato. O outro indivíduo foi localizado no interior de um dos quartos da casa existente na propriedade e se identificou como segurança da carga roubada. Ambos, então, foram conduzidos à delegacia de polícia. Esclareceu que o batalhão especializado, em poder de escudos,

efetuiu negociação para rendição do indivíduo que se encontrava dentro do imóvel. Recordou-se de ter conversado com um dos acusados, cujo nome não se recorda, ocasião em que ele mencionou que tinha ciência de que o roubo ocorreria, e que dele havia participado, assim como o outro réu, embora não desejasse fazer constar por escrito tal afirmação, por medo de represálias. Os moradores da residência invadida mencionaram-lhe que os acusados se encontravam muito à vontade na ocasião, e que, inclusive, pediram cigarro e café. Além disso, chegou ao conhecimento da equipe um vídeo, gravado por uma das vítimas, no qual se verifica um dos acusados, no banco de trás do veículo Hilux, manuseando um armamento. Ressaltou, contudo, que, no momento da detenção dos réus não foram localizadas armas em poder de ambos. No mesmo sentido, o policial militar Donizete Bueno da Cunha explicou que se encontrava em serviço quando dos fatos e, ciente do roubo ocorrido em Minas Gerais e das características dos veículos envolvidos, posicionou-se, a fim de realizar um cerco na Rodovia Fernão Dias. Deparou-se, então, com o veículo Toyota/Hilux, de cor branca, o qual não passou a perseguir de imediato, em razão de sua superioridade bélica, pelo que aguardaram o apoio. Já com as demais equipes, seguiram no sentido tomado pelo veículo e receberam a informação de que ele estaria em uma chácara, para onde se dirigiram. Efetuiu incursão pela porteira, onde prontamente visualizou a Toyota/Hilux em movimento, ocasião em que seus ocupantes, ao notarem a presença policial, abriram as portas e passaram a efetuar disparos contra a guarnição, que revidou, iniciando-se uma troca de tiros. Explicou que um dos acusados foi detido, embaixo de uma cama situada em um dos quartos da residência, após longa negociação com a equipe do BAEP e da força tática, uma vez que, de pronto, não se entregou. O outro indivíduo foi detido, já na mata, situada atrás da propriedade, pela equipe do BAEP e pelo helicóptero águia da polícia militar. Os demais meliantes lograram êxito em se evadir e não foram posteriormente localizados. As vítimas mencionaram que os réus manuseavam armamento longo e, inclusive, disseram que, antes da chegada da polícia, um gol preto havia deixado o local com os outros dois criminosos e com tais armas, situação que justifica o encontro, no local, apenas de armas de cano curto. Confirmou ter ciência de que, informalmente, um dos acusados teria confessado a prática do delito a um dos integrantes da equipe, tendo, contudo, posteriormente, negado e permanecido em silêncio.

A testemunha comum, H. A. X. D., morador da chácara onde o veículo Toyota/Hilux ingressou após a prática delitiva, disse que chovia na data em questão e havia deixado a porteira do imóvel aberta, pois aguardava um cliente. Quatro indivíduos, então, ingressaram em sua propriedade, à bordo do veículo Toyota/Hilux, que foi estacionado próximo à porteira. Dois deles desceram a pé, até sua casa, apresentando-se como policiais civis. Na sequência, pediram-lhe para estacionar o veículo em uma parte plana, para trocar o pneu, que se encontrava furado, com o que concordou. Dois deles ostentavam brasões no pescoço, similares àqueles ostentados pela polícia e os outros dois uniformes de uma empresa de segurança. Todos trajavam coletes e portavam armas de fogo. Dois ostentavam armas de cano longo e os outros dois, ora acusados, que estavam, inicialmente, no banco de trás do veículo, armas de cano curto, presas à perna. Disse que, a todo momento, um deles saía na chuva para falar ao telefone. Este mesmo indivíduo, após cerca de quarenta minutos na propriedade, informou-lhe que não trocaria o pneu, pois o estepe também estaria furado, pelo que chamaria uma equipe para socorrê-lo. Afirmou que os quatro indivíduos cochichavam entre si, a todo momento, e não conseguiu ouvir o teor do que diziam. Como eles estavam muito nervosos e falavam consigo e com seus familiares em gírias, além de perceber que um deles não retirava a máscara sequer para beber água e café, desconfiou da situação e solicitou que seu filho fotografasse a placa do veículo em questão. Encaminhou-a, então, para três amigos policiais, os quais lhe confirmaram que se tratavam de bandidos em fuga. Asseverou, contudo, ter sido bem tratado pelos meliantes, durante todo o período em que eles estiveram em sua residência. Posteriormente, quando já sabia que se tratavam de agentes criminosos, notou que, de fato, o pneu do veículo por eles conduzido não se encontrava simplesmente furado, mas sim com um buraco de tiro. Relatou que, no momento em que eles se organizavam para partir do local, seu filho visualizou um veículo Gol, preto, pegando dois dos indivíduos que ali se encontravam, e partindo



sentido Extrema/MG. Antes de partir, estes indivíduos teriam dito aos ora acusados, que permaneceram na chácara, que viria outro veículo para busca-los. Na sequência a polícia surgiu no local e houve troca de tiros, porém não a presenciou, pois buscava proteger sua família. Um dos acusados se escondeu embaixo da cama de seu quarto e pediu para que não dissesse que ali estaria escondido, enquanto o outro correu em direção a uma plantação de mandioca, nos fundos da residência, porém, como estava com uma roupa preta, foi facilmente localizado pela polícia. Se apresentou como dono da propriedade, aos policiais que diligenciavam o local, os quais o fizeram pular pela janela do quarto de seu filho, onde permaneceu escondido durante o tiroteio. Permaneceu fora da residência e não presenciou o diálogo da polícia com o acusado ali detido, contudo ressaltou que o procedimento durou bastante tempo. Descreveu que, no momento da chegada da Hilux em sua propriedade, visualizou os acusados sentados no banco traseiro do veículo, sendo que entre eles havia uma mala, de cerca de 60cm de comprimento, por 30 cm de altura, repleta de armas de fogo de cano curto e longo, circunstância que lhe chamou muita atenção. Pontuou, todavia, que nenhum deles empunhava armas de fogo no interior de sua residência, embora as portassem. Não notou que houvesse um mandante, que comandasse os demais, embora tenha percebido que apenas um deles falava ao telefone, o qual, inclusive, em nenhum momento retirou a touca ninja que trajava. Relatou ter explicado a sua esposa e ao filho que se tratavam de bandidos em fuga apenas quando a polícia já estava próxima do local, pois ficou com medo da reação de ambos. Explicou que as fotos e vídeos da placa e do armamento foram feitos por seu filho, que as encaminhava, para que repassasse aos policiais com quem mantinha contato, no momento dos fatos. Esclareceu, contudo, que, após enviá-los, excluía tais mídias de seu aparelho celular, por medo de que seu telefone pudesse ser tomado pelos meliantes.

A testemunha de defesa, Vanilda Aparecida Gonçalves do Carmo, disse que estava em sua residência, quando surgiu no local um indivíduo, identificando-se como policial, pedindo para trocar o pneu do carro defronte sua casa porque estava chovendo e seria difícil substituí-lo na estrada. Permitiu, então, que assim fosse feito, pelo que os quatro indivíduos ingressaram, a bordo da Toyota/Hilux, em sua propriedade. Inicialmente, apenas o motorista, que utilizava uma touca ninja, e outro passageiro, desceram do veículo, ambos ostentando brasões, como aqueles utilizados pela polícia civil. Ofereceu-lhes o serviço de um borracheiro que conhecia, ocasião em que ambos o recusaram, dizendo que o socorro já estaria próximo. Na sequência, desembarcaram do automóvel mais dois indivíduos, vestindo uniformes de segurança, e com armas presas à perna, os quais lhe pediram para usar o banheiro, o que lhes permitiu. Acreditou, em um primeiro momento, que se tratassem de policiais, até que, pelo nervosismo ostentado por eles, seu marido passou a desconfiar da situação. A partir da placa do automóvel, fotografada por seu filho e encaminhada por seu marido a policiais conhecidos, souberam que se tratavam de roubadores em fuga. Assim que seu marido expôs-lhe a situação, decidiu manter a calma, para evitar problemas, mesmo porque todos foram educados consigo e, em nenhum momento, empunharam armas de fogo na residência. Disse que, quando conversavam entre si, eles se afastavam, pelo que não foi possível ouvir o teor dos diálogos. Ainda era dia quando a polícia surgiu no local e iniciou-se um tiroteio. Não visualizou a presença de arma com o indivíduo que correu para o interior de sua casa, dizendo que precisava se esconder. Ficou escondida em meio a bananeiras, motivo pelo qual não presenciou o que ocorreu no interior da residência, sendo que lá apenas retornou quando os acusados já se encontravam detidos. Disse, contudo, que demorou cerca de uma hora até que o indivíduo que adentrou a residência fosse rendido.

A testemunha de defesa, Erick César Abdalla Santos, explicou ser vigilante de escolta na empresa onde os acusados trabalham. Questionado sobre o procedimento que antecede as escoltas, explicou que recebe um telefonema da empresa, solicitando que se apresente no horário determinado na base, de modo que apenas recebe as informações relativas à carga apenas no momento da escolta. Ressaltou, contudo, que, em nenhum momento, lhe é passado o conteúdo da carga que será escoltada. Disse que a escolta realizada pelos acusados é armada, e que eles dispõem de pistolas 380

e espingardas calibre 12, sendo que algumas ficam no coldre da perna e outras no coldre do colete.

A testemunha de defesa, Samir Souza de Oliveira, explicou ser supervisor operacional da empresa onde os acusados trabalham. Mencionou ser um dos responsáveis por transmitir o serviço de escolta aos vigilantes, tendo, inclusive, acionado os acusados para efetuar a escolta ora em questão, na data dos fatos. Afirmou não se recordar de detalhes acerca desta situação em análise, porém asseverou que é de praxe receber o pedido de escolta cerca de três horas antes de sua realização. Explicou que, após o recebimento da solicitação de escolta, pede aos vigilantes que se dirijam à empresa, a fim de buscar coletes e armamentos e, na sequência, se desloquem até o local onde se encontra a carga, que, no caso deles, foi o aeroporto de Guarulhos. Esclareceu que, nesse momento, que antecede o deslocamento até a carga, lhes é passado o contato do motorista e a placa do caminhão, que a transportará. Disse, ainda, que, neste caso, assim como na maioria deles, não detinha conhecimento acerca do conteúdo da carga a ser escoltada, assim como os acusados também não o detinham e sequer reuniam condições para tanto. Explicou, ainda, que não havia nada que desabonasse a conduta dos réus, que atendiam com êxito às demandas da empresa. Pontuou, por fim, que o serviço exercido pelos réus exige o uso de duas armas curtas, calibre 38 ou pistola, uma carga extra de munição para cada um, uma arma longa com carga extra de munição e um par de placas de colete balístico para cada um. Demais equipamentos, como por exemplo, coldre e lanternas, são adquiridos individualmente pelos vigilantes. Explicou, por fim, que o coldre "robocop" tem uma alça extra na coxa, para transporte de uma pistola calibre 380.

Por sua vez, a testemunha de defesa, Rogério Loth, proprietário da empresa onde os acusados trabalham, inicialmente, asseverou desconhecer algo que desabone a conduta de ambos, bem como que a contratação de seus funcionários é feita após criteriosa análise de documentação, procedimento, inclusive, exigido pela Polícia Federal. Acerca da dinâmica do serviço prestado pela empresa, explicou que o cliente solicita a escolta, sendo o pedido passado ao setor operacional, que entra em contato com os vigilantes, e lhes informa o horário no qual devem se apresentar na empresa. Salientou que, no momento de comparecimento à empresa, para carregar armas e coletes, os vigilantes não têm conhecimento de onde a escolta partirá e de qual será seu destino final. Além disso, no caso em apreço, os acusados não dispunham de conhecimento acerca do conteúdo da carga a ser escoltada. Recordou-se, ainda, que, na escolta em questão, os acusados necessitavam se apresentar ao motorista, pois não se tratava de uma escolta rastreada. Asseverou, por fim, que, caso inocentados, os acusados poderão retornar ao trabalho em sua empresa.

No mesmo sentido, a testemunha de defesa, Antônio Leonarde Soriano Pereira, explicou ser supervisor operacional da empresa onde os acusados trabalham, assim como a testemunha Samir. Disse que a localização da carga e o contato do motorista que a transportará só é passada aos vigilantes no momento em que eles comparecem à empresa para pegar o armamento. O conteúdo da carga, por sua vez, nunca é passado aos vigilantes.

Já a testemunha do juízo, Rodrigo Fernandes Jordão, tenente do Batalhão de Ações Especiais, recordou-se que, na data em questão, encontrava-se em sua base, em Campinas/SP, quando recebeu a informação, via radio, de que uma equipe de Bragança Paulista havia trocado tiros com uma quadrilha de roubo de carga, na rodovia. Deslocou-se, de imediato, com o pelotão BAEP até esta cidade, onde se deparou com um veículo Ford/Ecosport vermelho, capotado, cujos integrantes haviam se evadido por uma mata. Foram feitas diligências nesta mata, a fim de localiza-los, mas apenas um armamento, calibre 12, foi encontrado, pelo canil do BAEP. Nesse momento, sobreveio a informação de que os demais integrantes, que se encontravam a bordo de um veículo Toyota/Hilux, faziam uma família refém na cidade de Joanópolis/SP. Determinou, então, que fosse realizado um cerco na propriedade e, prontamente, se deslocou ao local, com as demais equipes. Parou sua viatura a cerca de 500 metros da entrada da propriedade, momento em que ouviu o barulho de disparos de arma de fogo. Caminhou pelo mato até encontrar o cerco realizado na entrada da residência, pelo 34º Batalhão. Sua equipe, então, adentrou na propriedade, uma vez que o

pelotão possui treinamento específico para tais situações. Tentaram, durante bastante tempo, um diálogo no local, sem resposta, até que o morador do imóvel abriu a janela de um dos quartos, e, após se identificar, deixou a residência, através dessa mesma janela. Nesse momento, ele lhe informou que havia um indivíduo no interior do imóvel, motivo pelo qual procederam a um novo trâmite de verbalização. Identificou-se como sendo da polícia e solicitou que eventuais indivíduos que se encontrassem no interior do imóvel dele saíssem com as mãos para cima. Diante da ausência de retorno, durante cerca de vinte minutos, decidiu efetuar uma varredura na residência, acompanhado do cabo Porto, soldado Guedes e Udson. Em dado momento da incursão, logrou êxito em localizar um indivíduo escondido embaixo de uma cama, desarmado, cuja detenção foi feita pela equipe do 34º Batalhão. Recordou-se que ele mencionou ser vigilante da carga roubada e não possuir envolvimento no crime. Contudo, a família que residia no local foi clara em afirmar que referido indivíduo tinha envolvimento com os demais meliantes. Já em diligência na área de mata, tomou conhecimento de que o helicóptero águia havia localizado um indivíduo em fuga e efetuado sua contenção aérea, sendo ele detido por uma outra equipe que se dirigiu até o local. Nenhum outro indivíduo foi localizado na propriedade, tendo tomado conhecimento, pela família, que outros dois integrantes haviam deixado o local, em posse dos armamentos, antes da chegada da polícia, a bordo de um veículo preto, que partiu sentido Minas Gerais.

A testemunha do juízo, policial militar João Carlos Porto Batista informou ter recebido a informação, via COPOM, de que ocorria um roubo na rodovia Fernão Dias, pelo que se deslocou a Bragança Paulista. Na sequência, recebeu a informação de que uma caminhonete havia adentrado na área rural de Joanópolis e teria feito uma família refém em uma chácara. Deslocou-se até o referido local, onde uma equipe da polícia já realizava o cerco da residência. Montou uma célula para ingresso no imóvel, diante da ausência de respostas às tentativas de conversação, realizadas pelo tenente Jordão. Não presenciou tiroteio no local e tampouco vítimas, sendo mantidas como reféns. Encontrava-se na posição de escudeiro quando adentrou no imóvel, após a saída da família do local, e não localizou ninguém em pé. Todavia, sua equipe de retaguarda, que o seguia e efetuava varredura minuciosa nos cômodos, logrou êxito em encontrar e deter, no primeiro quarto vasculhado, um indivíduo deitado, embaixo da cama. Na sequência, efetuou varredura na parte externa da casa, onde não localizou outros indivíduos.

Igualmente, a testemunha do juízo, policial militar Reginaldo de Sousa Guedes explicou ter se deslocado até a rodovia Fernão Dias, após receber um pedido de apoio, feito pelo 34º Batalhão. Tomou conhecimento de que, após troca de tiros com policiais, meliantes se evadiram, sendo um veículo localizado, capotado, mais a frente, na via. Patrulhava nas proximidades dessa área, quando recebeu a informação de que uma família era mantida refém em Joanópolis, pelo que se dirigiu ao apoio. No local, havia grande movimentação de policiais da área, bem como de Minas Gerais, que faziam cerco e aguardavam a chegada de sua equipe para adentrar na propriedade. Não ouviu disparos de arma de fogo. Após estruturar uma estratégia, ingressou no local, a fim de efetuar varredura na residência. Sua equipe percorreu a propriedade, até chegar a um ângulo, no qual era possível verbalizar com quem estivesse no interior do imóvel, de modo que o tenente Jordão assim o fez, pedindo que eventuais indivíduos que se encontrassem na casa, dali saíssem, libertando eventuais vítimas. Em determinado momento foi informado, por outra equipe, que a família que residia no local teria pulado, por uma janela, situada nos fundos da casa, pelo que decidiram nela ingressar, efetuando cautelosa varredura. Tomaram a sala e, no primeiro quarto diligenciado, lograram êxito em encontrar um indivíduo, que foi retirado de baixo de uma cama, pelo policial Udson, sem oferecer qualquer resistência. Sua detenção, todavia, foi realizada pela equipe do 34ª Batalhão, que vinha na retaguarda, uma vez que era necessário recompor a célula montada, para diligenciar os demais cômodos do imóvel, uma vez que acreditavam que outros indivíduos ali estivessem escondidos. Após constatar que não havia outros indivíduos no imóvel, passaram a efetuar varredura externa, na área de mata, bem como na estrada, durante longo período, uma vez que tomou conhecimento de que havia outras pessoas no local, as quais teriam se evadido em momento anterior à chegada

da guarnição. Contudo, apenas mais um indivíduo foi localizado na mata pelo helicóptero da polícia de Minas Gerais, o qual foi abordado pela equipe do canil. Por fim, a testemunha do juízo, policial militar Uilson César Moreira mencionou ter sido solicitado, na data dos fatos, para prestar apoio à equipe do 34º Batalhão, em razão de um roubo na rodovia. Deslocou-se até o local dos fatos e recebeu informações de que os meliantes se encontravam em uma chácara, para onde se dirigiu. Em varredura ao imóvel, após diversas tentativas de verbalização, sem qualquer retorno, o cabo Porto e o tenente Jordão se posicionaram na porta, tentando, novamente, um diálogo, sem sucesso, pelo que prosseguiram, juntamente com o soldado Guedes, para varredura interna. Durante a diligência localizou um indivíduo embaixo de uma cama, o qual apenas lhe pediu calma, e foi detido pela equipe do 34º Batalhão. Retornou à célula montada, efetuando varredura nos demais cômodos, onde nenhum outro indivíduo foi encontrado. Na sequência, deu início à varredura externa, por mais uma hora, quando nenhum outro indivíduo foi localizado. Soube, posteriormente, que outro indivíduo foi localizado na área de mata pela aeronave da polícia militar e que outros meliantes que ali se encontravam haviam deixado o local, anteriormente à chegada da equipe, a bordo de um veículo. Ressaltou, por fim, não ter ouvido disparo de arma de fogo e situação de vítimas reféns.

Incontestemente, pois, a ocorrência do delito, cuja materialidade restou devidamente demonstrada nos autos, recaindo a discussão, tão somente, acerca de sua autoria. E a esse respeito, consoante se extrai do conjunto probatório amealhado, entendo haver provas seguras que denotam a participação dos acusados no crime praticado, em que pesem suas negativas.

Observe que a vítima mencionou que o caminhão que conduzia, contendo a carga subtraída, deixou o aeroporto de Guarulhos, com destino a Minas Gerais, sendo que, logo após passar a divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, ele foi interceptado por uma quadrilha, fortemente armada, que também teria rendido sua escolta.

E após os meliantes efetuarem o transbordo da carga, retornaram à rodovia, onde se depararam com um cerco policial, próximo ao pedágio da cidade de Vargem/SP, ocasião em que, após um confronto, a quadrilha se dispersou.

A partir